Requête en jugement supplétif d'acte de naissance

Aide à la préparation, à confirmer auprès de l'administration

Source : https://www.cvuc-uccc.com/minat/textes/34.pdf

À quoi sert ce document

Requête adressée au Tribunal de Première Instance lorsque la naissance ne peut plus être enregistrée par simple déclaration ou réquisition.

Pièces à joindre ou à préparer

- Certificat de non-inscription délivré par la mairie du lieu de naissance
- Certificat d'âge apparent établi par un médecin lorsque la date exacte de naissance est inconnue
- Photocopie de la carte nationale d'identité du requérant
- Noms et pièces d'identité de témoins, si le tribunal les demande

Modèle à compléter

[nom complet]
[adresse]
Tél. : [telephone]

À Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de [ville tribunal]

Objet : requête aux fins de jugement supplétif d'acte de naissance

Monsieur le Président,

Je soussigné(e) [nom complet], né(e) le [date naissance requerant] à [lieu naissance requerant], expose ce qui suit :

1. [nom beneficiaire] est né(e) le [date naissance] (ou à une date estimée à [date estimee]) à [lieu naissance], de [nom pere] et de [nom mere].
2. Cette naissance n'a jamais été enregistrée dans les registres d'état civil, ainsi qu'il ressort du certificat de non-inscription ci-joint, délivré par [mairie certificat].
3. Les circonstances de cette absence d'enregistrement sont les suivantes : [circonstances].

Pour ces motifs, je sollicite qu'il plaise au Tribunal de rendre un jugement supplétif ordonnant l'établissement de l'acte de naissance de [nom beneficiaire] et sa transcription dans les registres du centre d'état civil de [centre etat civil].

Pièces jointes : [liste pieces jointes].

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Fait à [ville depot], le [date du jour]

Signature : [nom complet]

Document d'aide à la constitution de dossier. Il ne se substitue pas à l'acte officiel délivré par l'autorité compétente.

Points d'attention

- Le seuil à partir duquel un jugement est nécessaire dépend du texte applicable : l'ordonnance de 1981 modifiée en 2011 fixait six mois, la loi n°2024/016 prévoit des délais différents (90 jours, jusqu'à 12 mois dans certains cas). Ce modèle ne tranche pas : confirmez au greffe.
- L'acte obtenu porte la mention du jugement supplétif et son numéro.
- Ce modèle est une aide à la rédaction et ne remplace pas l'avis d'un avocat.

Document d'aide à la constitution de dossier. Il ne se substitue pas à l'acte officiel délivré par l'autorité compétente.